

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1209

22 de abril de 2026

Presentado por la señora *Barlucea Rodríguez*

Referido a

LEY

Para enmendar la Regla 52.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, a los fines de establecer que el Tribunal Supremo podrá expedir el auto de certiorari cuando el recurso reciba el voto favorable de no menos de cuatro (4) jueces o juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico; disponer igual norma para la expedición de autos de certificación; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico forma parte de la tradición constitucional y judicial de los Estados Unidos. Nuestro sistema procesal, cultura forense y buena parte de nuestras instituciones judiciales han evolucionado en diálogo constante con la experiencia federal. Por ello, cuando se examinan mecanismos diseñados para fortalecer la función revisora de un tribunal de última instancia, resulta no solo legítimo, sino prudente, atender aquellas prácticas institucionales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que han demostrado estabilidad, racionalidad y utilidad a través del tiempo. Una de ellas es la conocida *Rule of Four*. Esta es una norma consuetudinaria conforme a la cual cuatro de los nueve jueces bastan para conceder un *writ of certiorari* y, por ende, para colocar un caso en el calendario del más alto foro judicial de la Nación.

El Juez Félix Frankfurter describió la *Rule of Four* como una regla de trabajo diseñada por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos como un método práctico para

determinar cuándo un caso merece revisión. Según explicó, la teoría de esa norma es que, si cuatro jueces estiman que la petición plantea una cuestión jurídica de importancia general, ello constituye prueba suficiente de que el asunto reviste la importancia necesaria para justificar la intervención del foro de última instancia. En esa medida, la regla responde a una concepción institucional profundamente arraigada en la tradición judicial americana. Rogers v. Missouri Pac. R. Co., 352 U.S. 521, 529 (1957) (Frankfurter, J., disidente).

La autoridad de la Asamblea Legislativa para aprobar esta medida surge del propio texto de la Constitución de Puerto Rico. El Artículo V, Sección 2, dispone que los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial unificado y que la Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con la Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y “determinará su competencia y organización”. Esa delegación es una concesión expresa de poder para estructurar normativamente los cauces mediante los cuales se ejerce la función judicial, incluyendo las vías procesales y los mecanismos de acceso a la revisión del foro de última instancia. A su vez, el Artículo V, Sección 3, garantiza que el Tribunal Supremo continuará siendo el tribunal de última instancia en Puerto Rico, mientras que la Sección 5 confirma que conocerá en primera instancia del hábeas corpus y de “aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley”.

La jurisprudencia puertorriqueña ha reconocido consistentemente ese deslinde. En Petrovich v. Secretario de Hacienda, 79 DPR 250, 260 (1956), el Tribunal Supremo explicó que la excepción al poder legislativo de configurar la competencia judicial es que el Supremo conserve su condición de tribunal de última instancia y su competencia originaria en hábeas corpus, además de los otros recursos y causas que la ley determine. En la misma dirección, Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712 (1953), distinguió entre jurisdicción y competencia, al aclarar que la jurisdicción se refiere al poder del tribunal para decidir casos y controversias, mientras que la competencia atiende la forma en que el ordenamiento distribuye y canaliza el ejercicio de esa jurisdicción. Más adelante,

Lausell Ducós v. A.C.A.A., 111 DPR 593 (1981), reiteró que la Constitución restringió a la Asamblea Legislativa en cuanto a la jurisdicción unificada del sistema, pero le reservó la facultad de ordenar la competencia de los tribunales. (“La Asamblea Legislativa no puede variar el principio de unidad jurisdiccional del sistema. Puede, sin embargo ... determinar la competencia que deba corresponder a cada sección o sala del Tribunal General de Justicia”).

Ese entendimiento también quedó claramente reflejado en los debates de la Asamblea Constituyente. El Informe de la Comisión de la Rama Judicial expresó que la unificación judicial eliminaba los viejos problemas técnicos de jurisdicción, pero dejaba al poder legislativo facultado para determinar la competencia de los tribunales. De igual forma, el delegado Víctor Gutiérrez Franqui explicó que, aunque la Asamblea Legislativa no podía abolir el Tribunal Supremo, alterar su integración ni quitarle su carácter de tribunal apelativo y de última instancia, sí debía conservar “suficiente libertad” para disponer de tiempo en tiempo “lo que la razón y las circunstancias aconsejen” respecto a la competencia. . 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 591-592 (1952), 25to Día de Sesión (Expresiones del delegado Sr. Gutiérrez Franqui). Es decir, la Constitución no reservó al Tribunal Supremo un monopolio absoluto sobre la definición de todos los mecanismos de acceso a su función revisora, sino que dejó espacio a la configuración legislativa, siempre que no se le despoje de su rol final dentro del sistema judicial.

A la luz de ese marco, una disposición que establezca que el auto de certiorari o el auto de certificación se expedirá con el voto favorable de no menos de cuatro jueces o juezas no despoja al Tribunal Supremo de jurisdicción y no le arrebató su condición de último intérprete del derecho puertorriqueño. Lo que hace es regular una condición de ejercicio de su competencia revisora discrecional al fijar el umbral mínimo de coincidencia interna necesario para activar la consideración plena del recurso. Esa es una regla sobre competencia y organización del acceso al foro revisor, no una orden sobre cómo adjudicar los méritos del caso, ni una imposición legislativa del resultado.

La Asamblea Legislativa no le estaría diciendo al Tribunal Supremo cómo resolver sino que le estaría diciendo la competencia necesaria para abrir la puerta a la revisión. Esa clase de regulación cae, precisamente, dentro del ámbito normativo que la Constitución le reconoce al legislador.

La compatibilidad constitucional de una medida de esta naturaleza se aprecia aún mejor cuando se contrasta con la legislación que el propio Tribunal Supremo declaró inválida en Alvarado Pacheco y otros v. E.L.A., 188 DPR 594 (2013) (Resolución). Allí, la mayoría concluyó que la Ley 18-2013 era inconstitucional porque, por su propósito y efecto, creaba obstáculos que podían convertir a foros inferiores en tribunales prácticamente finales en ciertas controversias, restringía severamente la revisión interlocutoria y, en el caso de la certificación desde el Tribunal de Primera Instancia, subordinaba la intervención del Supremo al consentimiento de las partes. En otras palabras, aquella ley cerraba o estrechaba el acceso. La presente medida haría lo contrario, pues no crea “islas jurisdiccionales”, no somete la revisión al veto de litigante alguno, no busca inmunizar al Estado ni a ningún particular y no reduce el acceso al tribunal de última instancia. Por el contrario, amplía prudentemente la posibilidad de revisión y fortalece el papel institucional del Tribunal Supremo.

Por ello, esta legislación es un ejercicio válido de la facultad que la Constitución asigna a la Asamblea Legislativa para determinar la competencia y organización de los tribunales. Esta Ley, en vez de cerrar caminos hacia el tribunal de última instancia, los preserva y los robustece. Esa es precisamente la clase de configuración legislativa que la Constitución permite, pues estamos ante una legislación que organiza el acceso al poder judicial sin destruir su esencia, sin desplazar su autoridad final y sin convertir la regulación de competencia en un instrumento para frustrar la justicia.

La experiencia federal demuestra, además, que la *Rule of Four* ha servido para armonizar dos valores esenciales de todo tribunal de última instancia: la eficiencia institucional y la justicia en casos de alta relevancia jurídica. En Puerto Rico, sin

embargo, la regla vigente para la expedición de autos discrecionales por el Pleno del Tribunal Supremo requiere el voto de la mayoría de los jueces y juezas que intervengan.

La presente medida adopta, para nuestro ordenamiento, una norma inspirada en la mejor tradición judicial de los Estados Unidos. En ese sentido, el auto de certiorari, y de igual manera el auto de certificación, se expida cuando así lo favorezcan no menos de cuatro jueces o juezas del Tribunal Supremo. Con ello no se menoscaba la autoridad adjudicativa del Tribunal, ni se altera la decisión final sobre los méritos, que seguirá descansando en las reglas ordinarias de deliberación y votación aplicables. Lo único que se dispone es que una minoría cualificada del Tribunal pueda asegurar que un asunto de especial importancia llegue a la etapa de revisión plena donde las partes tendrán la oportunidad de presentar sus alegatos ante ese foro.

Mediante esta Ley, la Asamblea Legislativa reafirma una política pública de mayor apertura al escrutinio judicial, de mayor fidelidad a la experiencia institucional americana y de mayor protección del carácter del Tribunal Supremo de Puerto Rico como verdadero foro de última instancia en los asuntos de mayor importancia para nuestro Pueblo.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, según enmendada,
- 2 a los fines de que lea como sigue:
- 3 “Regla 52.2. Términos y efectos de la presentación de una apelación, un recurso
- 4 de
- 5 certiorari y un recurso de certificación
- 6 (a) ...
- 7 (b) Recurso de “certiorari”. Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones
- 8 para revisar las resoluciones finales en procedimientos de jurisdicción voluntaria o al

1 Tribunal Supremo para revisar, discrecionalmente, las sentencias o resoluciones del
2 Tribunal de Apelaciones en recursos de apelación o las sentencias o resoluciones
3 finales en recursos de certiorari en procedimientos de jurisdicción voluntaria
4 deberán ser presentados dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días
5 contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia o
6 resolución recurrida.

7 Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar resoluciones u
8 órdenes del Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal Supremo para revisar las
9 demás sentencias o resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones en recursos
10 discrecionales o para revisar cualquier resolución interlocutoria del Tribunal de
11 Apelaciones deberán presentarse dentro del término de treinta (30) días contados
12 desde la fecha de notificación de la resolución u orden recurrida. El término aquí
13 dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien
14 circunstancias especiales debidamente sustentadas en la solicitud de certiorari.

15 En aquellos casos que mediante recurso de certiorari se paralicen los procesos
16 ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones deberá resolver la
17 controversia presentada ante sí dentro de los sesenta (60) días siguientes a que las
18 partes concernidas se hayan expresado.

19 *En los recursos de certiorari ante el Tribunal Supremo, la expedición del auto podrá ser*
20 *acordada mediante el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o juezas. La expedición*
21 *del auto no constituirá adjudicación en los méritos ni alterará el requisito de que toda*
22 *decisión, opinión o sentencia del Tribunal Supremo sea acordada conforme al voto*

1 *mayoritario de los jueces que participen en la toma de la decisión. En ningún caso podrá*
2 *declararse inconstitucional ley alguna salvo por una mayoría del número total de los jueces y*
3 *juezas de que esté compuesto el Tribunal Supremo, de conformidad con la Constitución y las*
4 *leyes de Puerto Rico.*

5 (c) ...

6 (d) Recursos de certificación al Tribunal Supremo. Mediante auto de certificación,
7 a ser expedido discrecionalmente, motu proprio o a solicitud de parte, el Tribunal
8 Supremo podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier
9 asunto pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones,
10 cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal
11 de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho o se planteen cuestiones
12 de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al
13 amparo de la Constitución **[del Estado Libre Asociado]** de Puerto Rico o de la
14 Constitución de Estados Unidos de América. *La expedición del auto de certificación*
15 *podrá acordarse mediante el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o juezas del*
16 *Tribunal Supremo. Dicha determinación tendrá el único efecto de acoger el asunto para su*
17 *consideración por el Tribunal y no se entenderá como una resolución en los méritos.*

18 También el recurso de certificación se formalizará cuando el Tribunal Supremo
19 de Estados Unidos de América, un Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados
20 Unidos de América, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos de América, o el más
21 alto tribunal apelativo de cualquiera de los estados y territorios de los Estados
22 Unidos de América, tenga ante su consideración un caso en el cual surja cualquier

1 asunto judicial en el que estén implicadas cuestiones de derecho puertorriqueño que
2 puedan determinar el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del
3 Tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este
4 Tribunal. *En estos casos, la expedición del auto de certificación igualmente podrá acordarse*
5 *mediante el voto afirmativo de no menos de cuatro (4) jueces o juezas del Tribunal Supremo.*

6 (e) ...

7 (1) ...

8 (2) ...

9 (3) ...

10 (4) ...

11 (f) ...

12 (g) ...

13 (h) ...”

14 Sección 2. - Vigencia

15 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.